

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 635/2536
นาง นิตย์ แสงศิริ
นาง ระเบียบ อนุ จะ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 387, มาตรา 391, มาตรา 547, มาตรา 572, มาตรา 574

โจทก์เข้าซื้อรถพิพาทจากจำเลยในราคา 500,000 บาท ชำระเงินในวันทำสัญญา 100,000 บาท ส่วนที่เหลือตกลงแบ่งชำระเป็นรายเดือนโจทก์ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อหลายงวดรวมเป็นเงิน 50,000 บาทได้มีการทำบันทึกข้อตกลงไว้ที่สถานีตำรวจว่า โจทก์จะชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างให้จำเลย ฝ่ายจำเลยจะไปต่อทะเบียนเสียภาษีรถพิพาทให้โจทก์ โดยนัดกันในวันที่ 15 มีนาคม 2530 ข้อความดังกล่าวแสดงว่าโจทก์จำเลยมิได้ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นข้อสาระสำคัญ ดังนั้น จะถือว่าโจทก์ผิดนัดผิดสัญญาไม่ได้ จำเลยจะบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุนี้ยังไม่ได้ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำขึ้นใหม่ ครั้นถึงวันนัดโจทก์เตรียมตัวแลกเงินจำนวน 50,000 บาทไป แต่ฝ่ายจำเลยไม่ได้นำทะเบียนรถมาอ้างว่าจำเลยไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังไม่ได้ทะเบียนมาจำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดข้อตกลงและผิดสัญญา โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและผลแห่งการบอกเลิกสัญญาย่อมทำให้คู่ความแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับสู่ฐานะเดิม กล่าวคือ โจทก์ต้องคืนรถพิพาทให้จำเลยและต้องจ่ายเงินตามค่าแห่งการใช้สอยรถพิพาทให้จำเลยส่วนจำเลยก็ต้องคืนค่าเช่าซื้อแก่โจทก์ โจทก์เข้าซื้อรถพิพาทจากจำเลยแล้วได้ทำการซ่อมแซมรถพิพาทโดยเปลี่ยนเฟืองท้ายใช้ก๊อปปี้เพลากลาง และเปลี่ยนเบาะใหม่การซ่อมแซมดังกล่าวมิใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเล็กน้อย แต่เป็นค่าใช้จ่าย

จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพใช้งานและรับส่งคนโดยสาร
ได้ จำเลยต้องรับผิดชอบใช้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
547

โจทก์ฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่าเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2528 โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์โดยสารประจำทางหมายเลขทะเบียน 10-0266
นครศรีธรรมราช จากจำเลยในราคา 500,000 บาท ชำระราคาในวันทำสัญญา
100,000 บาท ที่เหลือแบ่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เป็นเวลา 12
เดือน หลังจากนั้นชำระเดือนละ 10,000 บาท เรื่อยไปจนกว่าจะครบ โจทก์ได้รับรถ
จากจำเลยแล้วต้องปรับปรุงซ่อมแซมหลายอย่างเป็นเงิน 127,160 บาทและซื้อเบาะ
เปลี่ยนใหม่ 27 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท นับแต่วันทำสัญญาเช่าซื้อโจทก์ชำระค่าเช่า
ซื้อให้จำเลยเรื่อยมาจนถึงเดือนตุลาคม 2529 โจทก์ไม่ได้ชำระค่าเช่าซื้อเพราะรถยัง
ต่อทะเบียนเสียภาษีไม่ได้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชอ้างว่าเลขคัสซีไม่
ถูกต้อง ครั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2530 โจทก์นำรถออกมารับส่งคนโดยสารอีกครั้ง
จึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเมื่อเสียค่าปรับแล้วจำเลยมายึดรถคืนไป อ้างว่าโจทก์
ค้างค่าเช่าซื้อ 3 งวด ติดต่อกัน โจทก์จำเลยจึงตกลงกันว่าโจทก์จะนำเงินค่าเช่าซื้อที่
ค้างรวม 4 งวด เป็นเงิน 50,000 บาท ไปชำระให้จำเลยในวันที่ 15 มีนาคม 2530
และในเวลาเดียวกันจำเลยจะต้องต่อทะเบียนเสียภาษีรถให้โจทก์เป็นที่เรียบร้อยด้วย
ต่อมาเมื่อถึงวันนัด โจทก์ได้เตรียมเงิน 50,000 บาท เป็นตัวแลกเงินธนาคารออมสิน
ไปชำระให้จำเลย แต่จำเลยกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมต่อทะเบียนเสียภาษีให้โจทก์ โจทก์
จึงบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ จำเลยต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าเช่าซื้อที่โจทก์ชำระให้จำเลยแล้ว
250,000 บาท กับค่าซ่อมแซมรถ 127,160 บาท ค่าซื้อเบาะใหม่ 7,000 บาท รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น 484,160 บาท แต่โจทก์ยอมให้จำเลยหักเป็นค่าขาดประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้รถเป็นเงิน 100,000 บาท คงเหลือเงินที่จำเลยจะต้องคืนให้โจทก์ 384,160 บาท ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินให้โจทก์ 384,160 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อโดยผิดนัดชำระงวดที่ 9 วันที่ 15 กันยายน 2529 จำเลยยังไม่บอกเบิกสัญญา กลับผ่อนผันให้โจทก์ แต่โจทก์ผิดนัดในงวดที่ 12, 13 และ 14 อีก จำเลยจึงมีสิทธิเข้าครอบครองรถและรับเงินค่าเช่าซื้อที่โจทก์ชำระให้จำเลยในวันที่ 15 มีนาคม 2530 โจทก์นำตัวแลกเงินธนาคารออมสิน ส่งจ่ายนางช่วย ลัมวงศ์ เพื่อบอกให้แก่จำเลย แต่โจทก์และนางช่วยไม่สลักหลังโอนให้จำเลย โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อเป็นอันระงับจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบคืนเงินให้โจทก์ ส่วนเรื่องการต่อทะเบียนเสียภาษีรถนั้น หลังจากโจทก์รับมอบรถจากจำเลยแล้ว โจทก์ได้ทำการติดต่อขอต่อทะเบียนเสียภาษีรถยนต์ประจำปี 2529 ด้วยตนเอง ส่วนการต่อทะเบียนเสียภาษีประจำปี 2530 นั้นโจทก์ดำเนินการด้วยตนเองอีก แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากโจทก์ซ่อมแซมรถหลายอย่างเลขคัสซีจึงไม่ถูกต้อง ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงไม่สามารถจัดการให้ได้ จำเลยจึงไปให้การยืนยันและยินยอมแต่ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครมาตรวจสภาพจึงทำให้ล่าช้าไปกว่ากำหนด โจทก์จึงเอาสาเหตุนี้มาบอกเลิกสัญญาสำหรับค่าซ่อมแซมรถเป็นการซ่อมแซมตามปกติตามสภาพของการใช้รถเพื่อประโยชน์ของโจทก์เอง ไม่มีสัญญาให้ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้ออกค่าซ่อมแซม จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงิน 189,160 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ 55,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยโจทก์ได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์จำเลยมีว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อหรือไม่ และจำเลยต้องรับผิดชอบในค่าซ่อมแซมรถคันพิพาทหรือไม่เพียงใด ในประเด็นแรกข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์เคยผิदनัดชำระค่าเช่าซื้อรถคันพิพาทหลายงวดรวมเป็นเงิน 50,000 บาท ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงไว้ที่สถานีตำรวจปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2, จ.4 และ จ.7 มีข้อความโดยสรุปว่าโจทก์จะชำระค่าเช่าซื้อที่ค้าง 50,000 บาท ให้จำเลยและฝ่ายจำเลยจะไปต่อทะเบียนเสียภาษีรถให้โจทก์ให้แล้วเสร็จ โดยนัดกันในวันที่ 15 มีนาคม 2530 ข้อความดังกล่าวแสดงว่าโจทก์จำเลยมิได้ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นข้อสาระสำคัญอีกต่อไป ดังนั้นจะถือว่าโจทก์ผิदनัดผิดสัญญาไม่ได้ จำเลยจะบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุนี้ยังไม่ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำขึ้นกันใหม่ดังกล่าว แต่ครั้งถึงวันนัดวันที่ 15 มีนาคม 2530 โจทก์ได้เตรียมตัวแลกเงินจำนวน 50,000 บาทซึ่งมีชื่อนางช่วย ลัมวงศ์ ในตัวแลกเงินนางช่วยเบิกความว่าสามารถที่จะสลักหลังโอนไปได้เลย โจทก์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในเอกสารหมาย จ.2 แล้ว แต่ฝ่ายจำเลยไม่ได้นำทะเบียนรถมาอ้างว่าจำเลยไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วยังไม่ได้ทะเบียนมา จึงเป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดข้อตกลง ซึ่งย่อมมีผลเท่ากับว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อเพราะโจทก์ไม่สามารถใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าซื้อตามสัญญาได้ตามปกติ โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และผลแห่งการบอกเลิกสัญญาย่อมทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำ

ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมกล่าวคือโจทก์ต้องคืนรถคัน
พิพาทให้จำเลย และต้องใช้เงินตามค่าแห่งการใช้สอยรถคันพิพาทให้แก่จำเลยด้วย
ส่วนจำเลยก็ต้องคืนค่าเช่าซื้อแก่โจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้โจทก์ใช้เงินให้
จำเลยเดือนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 195,000 บาท นั้นเป็นการสมควรแล้ว
และเมื่อหักจากเงินค่าเช่าซื้อที่จำเลยต้องคืนให้โจทก์ 250,000 บาท แล้วจำเลยคง
ต้องชำระเงินให้โจทก์ 55,000 บาทนั้นเป็นการถูกต้องและสมควรแล้ว

สำหรับประเด็นวินิจฉัยข้อสอง ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อโจทก์เช่าซื้อรถคัน
พิพาทจากจำเลยแล้วได้ทำการซ่อมแซมรถคันพิพาทหลายรายการเช่นเปลี่ยนเฟือง
ท้าย โช้กอัพ เฟลากลาง ตามเอกสารหมาย จ.5 รวมเป็นเงิน 127,160 บาท
นอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนเบาะใหม่อีกเป็นเงิน 7,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.6
ศาลฎีกาเห็นว่าการซ่อมแซมดังกล่าวมิใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อ
ซ่อมแซมเล็กน้อย แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษารถคันพิพาทให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานและรับส่งคนโดยสารได้จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้แก่โจทก์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 547 แต่เนื่องจากโจทก์เป็นฝ่ายได้รับ
ประโยชน์ภายหลังการซ่อมแซมเพราะเป็นผู้ใช้รถแล่นรับส่งผู้โดยสาร ทั้งการใช้รถ
เช่นนั้นย่อมทำให้มีการเสื่อมสภาพลง พิเคราะห์แล้วสมควรกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้
เป็นเงิน 80,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 135,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(เชียรไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ